

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5575/2538

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นางสาว ฮาลีมา คามารา

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ป.วิ.อ. มาตรา 193

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 30, มาตรา 31

ผู้ที่จะขอให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิพากษากลับหรือแก้คำสั่งของศาลชั้นต้น
ที่ให้รับทรัพย์ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามคำขอของ
โจทก์ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30,31 คือผู้คัดค้านคำขอซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
นั้น เมื่อบุคคลดังกล่าวมิได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา จำเลยซึ่งมิได้ร้องคัดค้านคำขอของ
โจทก์ จึงไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์และฎีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้ จึงไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522
มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80 พระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา

3, 7 ริปเฮโรอื่นและกระเป๋าดินทางของกลาง ส่วนตัวโดยสารเครื่องบินของกลางให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งริบให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30, 31 แล้ว ของกลางอื่นคืนแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

นายอิริค เอเจัดโด สามียจำเลยยื่นคำร้องคัดค้านการขอริบทรัพย์สินตัวโดยสารเครื่องบินสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์เลขที่ 1 071 4401892961 1 ของกลาง อ้างว่าเป็นของผู้ร้องขอให้คืนแก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานมีเฮโรอื่นไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 66 วรรคสอง บทหนึ่ง และผิดฐานพยายามส่งเฮโรอื่นออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 65 วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2522 (ที่ถูกลบ พ.ศ. 2534) มาตรา 3, 7 ซึ่งมีระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ที่กระทำความผิดสำเร็จอีกบทหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานพยายามส่งเฮโรอื่นออกนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ประหารชีวิต คำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(1) คงจำคุกตลอดชีวิตริบเฮโรอื่นและกระเป๋าดินทางของกลางสำหรับตัวโดยสารเครื่องบินของสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์เลขที่ 1

071 4401892961 1 ให้บริบทเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของ
กลางอื่นคืนแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับฎีกาของจำเลยที่ขอให้คืนตัวโดยสารเครื่องบินของ
สายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์เลขที่ 1 071 4401892961 1 จำนวน 1 ฉบับ ของ
กลางแก่เจ้าของนั้นเห็นว่า กรณีเกี่ยวกับตัวโดยสารเครื่องบินของกลางนี้นายอิริค เอ
เจอตโต สามีของจำเลยยื่นคำร้องคัดค้านคำร้องของโจทก์ที่ขอให้รับตัวโดยสารเครื่องบิน
ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยว
กับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30 โดยอ้างเหตุว่าเป็นผู้ออกเงินซื้อให้จำเลย และ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดด้วย เมื่อศาลชั้นต้นได้สอบสวนและ
มีคำสั่งรับตัวโดยสารเครื่องบินของกลางให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30 และ 31 แล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ มาตรา 30 วรรค
สามระบุห้ามมิให้นำมาตรา 36 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ ฉะนั้นผู้ที่
ขอให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิพากษากลับหรือแก้คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้รับ
ทรัพย์ดังกล่าว ก็คือผู้คัดค้านคำขอของโจทก์ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น
เท่านั้น คดีนี้นายอิริค เอเจอตโตผู้คัดค้านมิได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแต่อย่างใด แต่ผู้
อุทธรณ์และฎีกาเป็นจำเลยซึ่งมิได้ร้องคัดค้านการขอให้รับทรัพย์ของโจทก์จึงไม่มี
สิทธิยื่นอุทธรณ์และฎีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์และศาล

อุทธรณ์วินิจฉัยให้ นั้น ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาและศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกา
ของจำเลยในส่วนนี้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และยกฎีกาของจำเลยในส่วน
ที่เกี่ยวกับคำสั่งริบตัวโดยสารเครื่องบินของกลางนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์

(อร่าม หุตางกูร-ไพศาล รามชางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>